

<제15장 부당노동행위.제04절 단체교섭의 거부·해태>

[기출][2][2018-1-1]규약상 교섭안 마련 및 조합원 총의 수렴 조항을 이유로 한 사용자의 단체교섭 거부의 정당성 여부

《【문제1】 상시근로자 500명을 고용하여 전자부품을 생산하는 A회사에는 소속근로자 370명으로 조직된 A노동조합이 있다. A노동조합 규약 제21조에서는 단체협약의 체결권이 노동조합 대표자에게 있다. 노동조합 대표자는 단체교섭 개시 전에 총회를 통하여 교섭안을 마련하고, 단체교섭 과정에서 조합원의 총의를 계속 수렴하여야 한다.고 규정하고 있다.

2014년도 단체협약의 유효기간이 만료되기 2개월 전인 2015년 10월에 교섭대표노동조합으로 결정된 A노동조합이 A회사에 대하여 2016년도 단체협약을 체결하기 위한 단체교섭을 요구하였다. 그러나 A회사는 위 규약 제21조가 노동조합 및 노동관계조정법 제29조 제1항에 위배된다는 이유로 단체교섭을 거부하였다(이하 1차 단체교섭 거부라 한다).

이에 A노동조합은 A회사를 상대로 단체교섭거부금지 가처분을 신청하였고, 2016년 1월 관할 법원으로부터 A회사는 노동조합 및 노동관계조정법 제29조 제1항 위배를 내세워 A노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니된다.는 취지의 가처분 결정을 받았다. 이러한 가처분 결정에도 불구하고 A회사는 단체교섭을 계속 거부하고 있다(이하 2차 단체교섭 거부라 한다). 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사의 1차 단체교섭 거부가 정당하지 않은 이유에 대해서 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 규약상 교섭안 마련 및 조합원 총의 수렴 조항을 이유로 한 사용자의 단체교섭 거부의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 A노동조합의 단체교섭요구를 규약 제21조를 근거로 1차 거부하였고, 법원의 가처분 결정에도 불구하고 계속 거부하고 있는 상황이다. 쟁점으로 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조 제1항에 따른 노조 대표자의 단체협약체결권과 이를 규약으로 절차적 제한을 가한 조항이 유효한지, 이 규약이 사용자의 교섭 거부에 있어 정당한 이유가 되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 A회사의 1차 단체교섭 거부가 정당하지 않은 이유에 대해 논한다.

II. 노동조합 대표자의 단체협약체결권과 규약에 의한 제한 법리

1. 노동조합 대표자의 단체협약체결권의 법적 성격

(1) 노조법 제29조 제1항의 명문 규정

- 노조법 제29조 제1항은 노동조합의 대표자가 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다고 규정한다.

(2) 포괄적 제한의 무효

- 노조 대표자의 단체협약체결권은 강행규정성 권한이다. 따라서 규약이나 총회 결의 등으로 이를 전면적·포괄적으로 제한하여 사실상 체결권을 박탈하는 조항은 무효가 된다.

2. 대표자의 협약체결권에 대한 절차적 제한의 효력

(1) 절차적 제한의 허용

- 대법원은 조합원 의사 반영과 대표자 통제를 목적으로 규약 등을 통해 내부 절차를 거치도록 하는 등 대표자의 체결권 행사를 절차적으로 제한하는 것은 허용된다고 본다.

(2) 총의 수렴 조항의 유효성

- 노조법 제16조 제1항 제3호 취지에 비추어, 노조 대표자가 교섭 개시 전 총회를 거쳐 교섭안을 마련하거나 과정에서 조합원 총의를 수렴하도록 하는 규약은 정당하며 유효하다.

III. 사용자의 단체교섭 의무와 거부의 정당성 법리

1. 성실교섭의무와 부당노동행위

(1) 성실교섭의무

- 노사 당사자는 신의에 따라 성실히 교섭하고 단체협약을 체결하여야 하며, 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부할 수 없다.

(2) 부당노동행위의 성립

- 사용자가 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하는 경우 노조법 제81조 제1항 제3호의 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위가 성립한다.

2. 교섭 거부의 정당한 이유 판단 기준

(1) 종합적 판단

- 교섭 거부의 정당한 이유 여부는 교섭 요구 시기, 노조 측의 교섭 태도, 사용자의 불이익 등을 종합 고려하여 개별적으로 판단한다.

(2) 사회통념상 기대가능성

- 사용자에게 교섭 의무의 이행을 기대하는 것이 사회통념상 객관적으로 곤란하다고 인정되는 아주 예외적인 정황이 있을 때만 정당성이 인정된다.

IV. 사안의 적용

1. A노동조합 규약 제21조의 법적 유효성

(1) 대표자 체결권 보장

- 사안의 규약 제21조 전단은 체결권이 대표자에게 있다고 명확히 규정하여 대표자의 협약체결권을 부정하거나 박탈하지 않았다.

(2) 내부 절차의 적법성

- 교섭 전 총회를 거쳐 교섭안을 마련하고 과정에서 총의를 수렴하도록 정한 후단은 조합민주주의 실현을 위한 정당한 절차적 통제이므로 유효하다.

2. A회사의 1차 단체교섭 거부의 정당성 검토

(1) 규약의 적법성에 따른 교섭 의무

- A노동조합 규약 제21조는 노조법에 위반되지 않고 적법하다. 따라서 이를 위법하다고 독단적으로 해석하여 교섭을 기피한 것은 잘못이다.

(2) 부당노동행위의 성립

- A회사에게는 교섭을 거부할 만한 정당한 이유가 전혀 없으므로, 1차 교섭 거부는 성실교섭의무에 반하며 부당노동행위에 해당한다.

V. 결론

- A노동조합 규약 제21조는 대표자의 체결권을 형해화하지 않는 유효한 내부 절차적 보장 규정이다. 따라서 이를 위법하다고 판단하여 단체교섭을 거부한 A회사의 조치는 법리적 정당성이 없다. 결론적으로 A회사의 1차 단체교섭 거부는 정당한 이유가 없는 교섭 거부로서, 노조법 제30조의 성실교섭의무 위반이자 노조법 제81조 제1항 제3호가 금지하는 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위에 해당하여 위법하다.